

Educação
Profissional
Paulista

Técnico em
Ciência de
Dados



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Ética e responsabilidade em inteligência artificial

Privacidade

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S10A2



Exposição Exposição



Objetivos da aula

- Introduzir os conceitos elementares sobre privacidade e proteção de dados.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Compreender e dominar os princípios da privacidade e proteção de dados e como aplicá-los na construção de algoritmos de inteligência artificial.
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever as consequências de decisões e ações.
- Entender os atuais desafios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no ambiente da inteligência artificial.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos

Direitos dos titulares de dados

1. Acesso

Os titulares têm o direito de acessar os dados pessoais que uma organização detém sobre eles.

Isso inclui saber se e quais dados estão sendo processados, bem como obter uma cópia desses dados.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um consumidor solicitando a uma loja on-line um relatório detalhado dos dados pessoais que a loja detém sobre ele.

Direitos dos titulares de dados

2. Correção

É o direito que permite aos titulares a possibilidade de que solicitem a correção de dados que estão sendo processados sobre eles, como:

- dados incompletos;
- dados imprecisos;
- dados desatualizados.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um usuário atualizando seu endereço em um banco de dados de um serviço de entrega.

Direitos dos titulares de dados

3. Exclusão

Esse direito permite que os titulares solicitem a exclusão de seus dados pessoais de um banco de dados, especialmente se esses não são mais necessários para o propósito pelo qual foram coletados.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um ex-cliente de um serviço on-line pedindo que seus dados sejam removidos do sistema após cancelar a conta.

Direitos dos titulares de dados

4. Portabilidade

Os titulares podem solicitar a transferência de seus dados pessoais de um controlador para outro, desde que tecnicamente viável, sem impedimentos ou danos aos dados.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um cliente de um banco buscando ter produtos mais personalizados e mais condições de crédito (*open banking*).

Direitos dos titulares de dados

5. Direito de oposição

Os titulares podem se opor ao tratamento de seus dados pessoais, especialmente para fins de marketing, ações de tratamento baseadas em tarefas de interesse público ou no exercício de autoridade oficial.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um usuário negando permissão para que suas atividades on-line sejam monitoradas para publicidade direcionada.

Direitos dos titulares de dados

6. Revogação do consentimento

Direito que permite aos titulares interromper o tratamento de seus dados a qualquer momento, exceto se houver outra base legal para continuar o processamento.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um consumidor revogando o consentimento para que um aplicativo continue a coletar e a processar seus dados de localização.

Direitos dos titulares de dados

7. Direito à informação

Os titulares têm o direito de serem informados sobre o tratamento de seus dados.

Isso inclui informações sobre a finalidade do tratamento, a duração e com quem os dados podem ser compartilhados.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um usuário recebendo informações claras e precisas de um aplicativo sobre as finalidades da coleta e processamento de seus dados.

Direitos dos titulares de dados

8. Direito de não ser submetido a decisões automatizadas

Os titulares podem solicitar revisão de decisões tomadas exclusivamente com base no tratamento automatizado de dados pessoais que afetam seus interesses, incluindo perfilamento.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um consumidor contesta uma decisão de crédito negativa que foi baseada apenas em um algoritmo automático.

Direitos dos titulares de dados

9. Direito à revisão de decisões automatizadas

Relacionado ao direito anterior, este direito permite que os titulares solicitem revisão humana de decisões que foram tomadas apenas por processos automatizados.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um indivíduo pede uma revisão manual após ser automaticamente classificado por um sistema de inteligência artificial como um seguro de alto risco.

Direitos dos titulares de dados

10. Direito de petição contra o controlador

Os titulares têm o direito de peticionar contra o controlador perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), caso o tratamento de seus dados viole a legislação.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um usuário submete uma queixa à ANPD após descobrir uso indevido de seus dados pessoais por uma empresa.

Direitos dos titulares de dados

11. Direito à segurança dos dados

Os titulares têm o direito de esperar que suas informações pessoais sejam tratadas com segurança e protegidas contra acessos não autorizados, perdas ou alterações.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Espera-se que uma empresa de varejo on-line utilize medidas robustas de segurança para proteger os dados dos clientes armazenados em seus servidores.

Exposição



© Getty Images

Obrigações dos controladores de dados

1. Segurança dos dados

Os controladores devem adotar medidas para proteger dados pessoais contra acesso não autorizado e eventos acidentais ou ilícitos, abrangendo criptografia, controle de acesso, auditorias e segurança física.

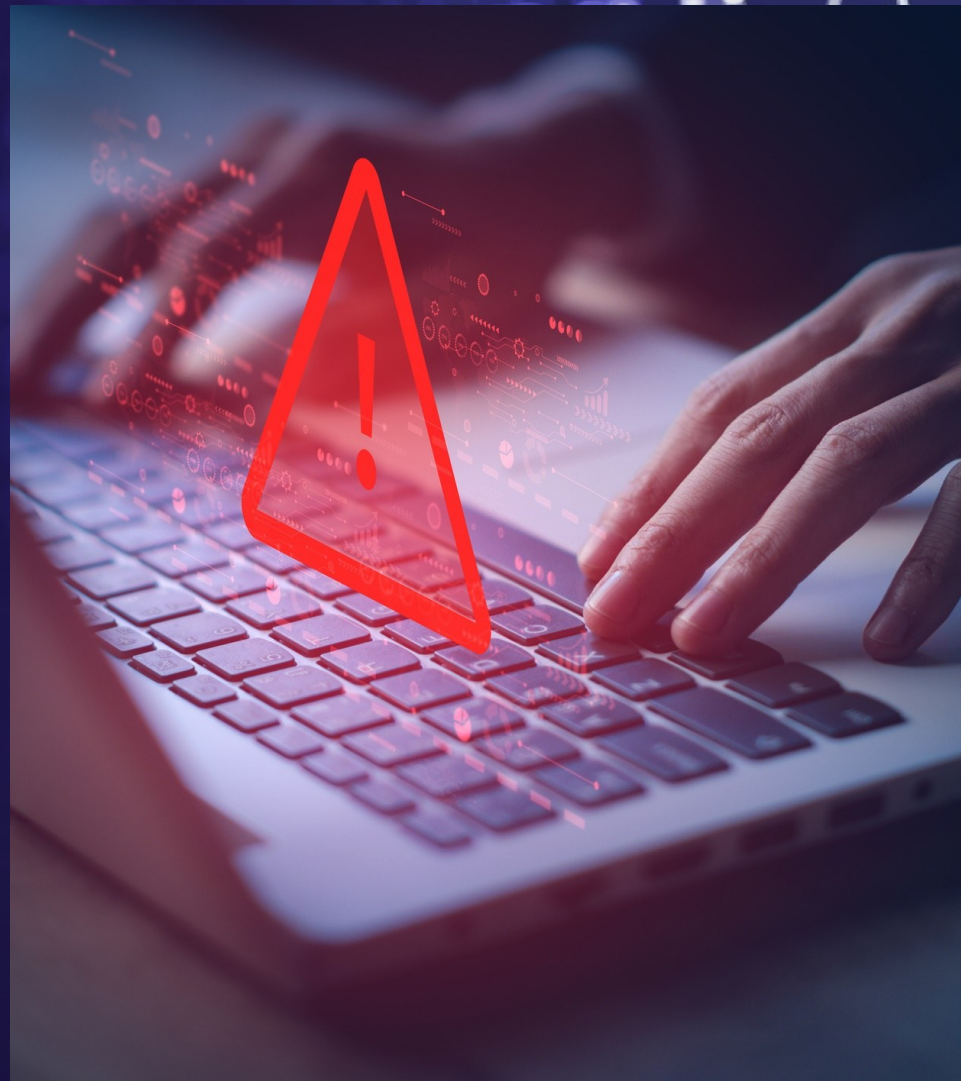
Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma instituição financeira utiliza criptografia avançada, autenticação de dois fatores e auditorias frequentes para proteger dados dos clientes.

Exposição



© Getty Images

Obrigações dos controladores de dados

2. Notificação de incidentes

Em caso de qualquer tipo de violação de dados que traga risco aos titulares, os controladores devem **notificar a ANPD** e, dependendo do grau de risco, os titulares dos dados afetados.

A notificação deve seguir os fatores abaixo:

Ser respondida em prazo razoável, com detalhes sobre a natureza do incidente, categorias de dados afetados e medidas tomadas para mitigar os danos.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Após ataque cibernético, varejista notifica imediatamente ANPD, comunicando clientes afetados sobre o incidente e as medidas tomadas para proteger seus dados.

Exposição



© Getty Images

Obrigações dos controladores de dados

3. Avaliação de Impacto à Proteção de Dados (DPIA)

A DPIA é uma análise detalhada que os controladores realizam antes de processar dados pessoais com alto risco para os direitos individuais.

Ela deve **identificar, avaliar riscos e propor** medidas de mitigação antes de iniciar atividades que impactem a privacidade dos titulares.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma empresa de tecnologia conduz DPIA antes de implementar nova tecnologia de reconhecimento facial, avaliando riscos à privacidade e controles para mitigar impactos.

Exposição



© Getty Images

Obrigações dos controladores de dados

4. Registro de operações de tratamento de dados

Controladores devem manter o **registro detalhado** das atividades de processamento de dados, incluindo finalidade, categorias, destinatários, transferências internacionais (se aplicável) e medidas de segurança implementadas.

Esse registro é crucial para demonstrar conformidade com a LGPD e deve ser disponibilizado à ANPD, quando solicitado.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma universidade mantém registros detalhados sobre coleta e uso de dados de estudantes, incluindo consentimentos, categorias, compartilhamento para pesquisa e medidas de segurança implementadas.



Vamos
fazer uma
atividade

Esta atividade deverá
ser entregue no AVA
(Ambiente Virtual de
Aprendizagem).



15 minutos



Em grupo

Estudo de caso: "Clínica MedData"

Considerem o seguinte contexto:

A "**Clínica MedData**" é uma respeitada clínica médica que tem enfrentado o **desafio** de se adaptar à era digital. Recentemente, iniciaram um projeto de digitalização, em que todos os registros de pacientes, como informações de saúde, históricos médicos detalhados e dados sensíveis, precisam ser transferidos para um sistema eletrônico integrado.

Este sistema permite:

- 1) uma gestão mais eficiente dos registros;
- 2) a possibilidade do uso desses dados para análises e pesquisas internas.

A clínica reconhece a importância de estar em conformidade com a LGPD, especialmente considerando a sensibilidade dos dados que gerencia.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.



Vamos
fazer uma
atividade



10 minutos



Em grupo

Estudo de caso

Para cada item abaixo, em grupo, proponha uma solução.

Segurança de dados pessoais e sensíveis: por estar em formato digital, como proteger efetivamente os dados dos pacientes contra acessos não autorizados ou vazados?

Gestão de incidentes de segurança: considerando a necessidade de comunicação com as autoridades e os pacientes, qual deve ser o procedimento caso ocorra uma violação de segurança dos dados?

Conformidade com a LGPD no tratamento de dados sensíveis: como a clínica pode garantir que todas as operações de tratamento dos dados de saúde estejam em conformidade com as normas da LGPD?

Registro de atividades de tratamento de dados: de que maneira a clínica pode manter um registro detalhado e transparente de todas as operações de tratamento de dados em conformidade com a LGPD?

Elabore as respostas e envie pelo AVA.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** A compreensão dos **direitos fundamentais** dos titulares de dados, segundo a LGPD, desde o acesso à revogação do consentimento, enfatizando a importância do controle individual sobre os dados pessoais.
- 2** A análise das obrigações dos controladores de dados, no âmbito da segurança, como a notificação de **incidentes de segurança** e Avaliações de Impacto à Proteção de Dados (DPIA) nas operações de tratamento de dados.
- 3** A avaliação detalhada do **caso “Clínica MedData”** sobre segurança e conformidade de dados, bem como os desafios enfrentados e as soluções perante a LGPD.



Saiba mais

Vamos começar uma jornada pelo universo, explorando como são as regras de conformidade legal e governança corporativa?

Confira no link a seguir:

ALURA. *Formação Conformidade Legal*. Disponível em: <https://www.alura.com.br/formacao-conformidade-legal>. Acesso em: 23 fev. 2024.

Referências da aula

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. *Perguntas Frequentes* – ANPD. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd>. Acesso em: 23 fev. 2024.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 23 fev. 2024.

FRAZÃO, A.; CARVALHO, A. P.; MILANEZ, G. *Curso de proteção de dados pessoais: fundamentos da LGPD*. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

MALDONADO, V. N. (coord.). *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: manual de implementação*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Educação
Profissional
Paulista

Técnico em
Ciência de
Dados



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**